

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia

ACUERDO de 8 de septiembre de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Matabuena (Segovia), referida a la descatalogación de la protección ambiental del inmueble situado en la calle Pozas n.º 14 de Cañicosa, referencia catastral 5309802VL3550N0001XB. Expte.: NUM-SG-003/25 (AD).

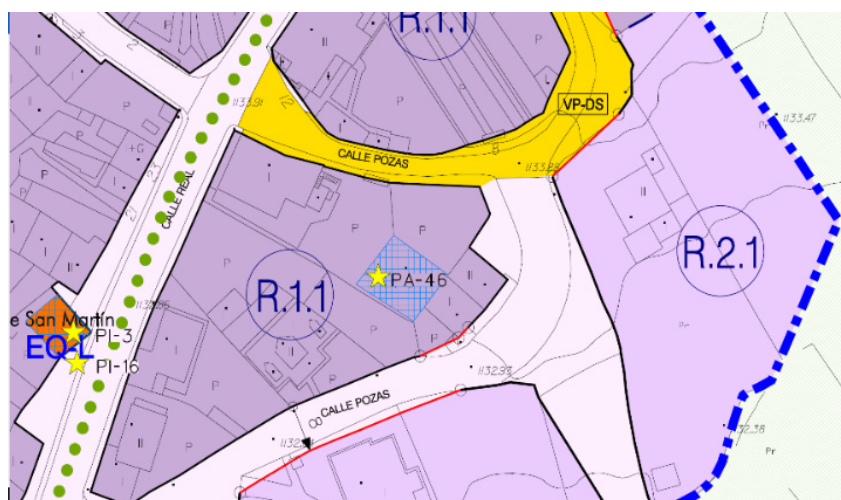
Visto el expediente de referencia NUM-SG-003/25 (AD) del cual se desprende lo siguiente:

I.– OBJETO.

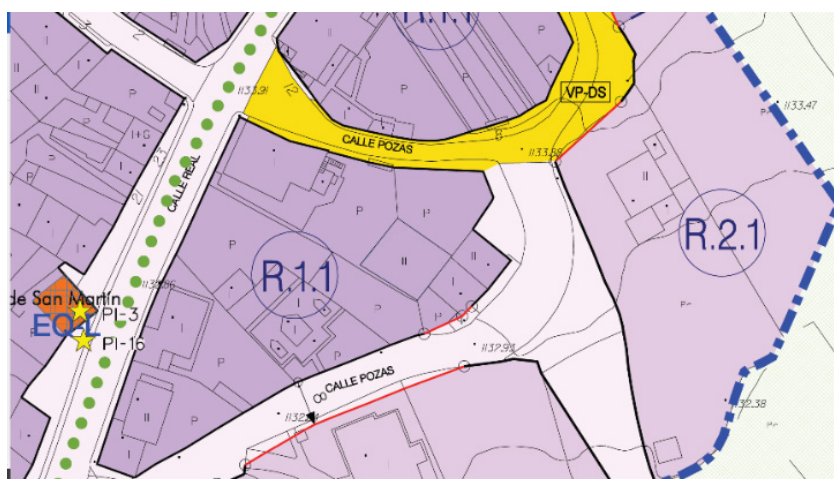
La presente modificación puntual tiene por objeto la descatalogación del edificio sito en la calle Pozas n.º 14 en Cañicosa de protección ambiental, quedando el edificio sin nivel de protección.

Se propone así la supresión de la ficha n.º 46 del Catálogo de Elementos Protegidos del Municipio de Matabuena, referida al inmueble sito en calle Pozas n.º 14, así como la modificación de este mismo punto en los planos PI-05 de Alturas de la Edificación, PI-06 de Elementos de Interés y PO-02-2 de Clasificación, Calificación, Gestión y Protecciones, en los que figura dicha protección.

El n.º de referencia catastral es 5309802VL3550N0001XB



(1) Catalogación del edificio. Estado actual



(2) Catalogacion del edificio. Estado modificado

II.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA, ACREDITANDO SU INTERÉS PÚBLICO.

Respecto de la justificación de la modificación y de la acreditación del interés público de la misma, a la que se refiere el artículo 169.3 b) del RUCyL, la Memoria Vinculante justifica la conveniencia de la modificación en los siguientes términos:

«La reconsideración de la protección ambiental del inmueble en cuestión, situado en el corazón de Cañicosa, se justifica plenamente al examinar su estado actual deteriorado y su papel dentro del tejido urbano. Este inmueble, que en sus orígenes desempeñaba un papel crucial en la economía agraria local, ha quedado relegado al olvido, y su configuración arquitectónica ha quedado obsoleta frente a los estándares contemporáneos de habitabilidad y técnicos. Esta obsolescencia se manifiesta en su incapacidad para adaptarse a nuevos usos que podrían beneficiar al conjunto de la comunidad.

La ausencia de datos concretos sobre la antigüedad del edificio en los registros municipales y en el Archivo Histórico, sumado a las alteraciones visibles en el aparejo de la fachada, restan valor histórico y autenticidad al inmueble, cuestionando su relevancia dentro del patrimonio local.

La protección de la volumetría y la cubierta del edificio resulta incongruente con el entorno arquitectónico circundante de Cañicosa, caracterizado por edificaciones de mayor altura y composiciones de cubierta más complejas que reflejan una evolución en el diseño urbano. La documentación existente contiene errores significativos, como la inexactitud en el número de plantas y la superficie construida total, lo que pone en duda la validez de la ficha actual del inmueble. Las fotos y la medición topográfica revelan que el edificio no consta de una única planta de 120 m², sino de dos plantas (de 125 y de 86 m² respectivamente), ambas con una altura libre de solo 2 metros, lo cual es insuficiente según la normativa de habitabilidad vigente, incluso para espacios de carácter menor. Además, la única fachada abierta al patio de acceso no permite una adecuada iluminación ni ventilación, aspectos fundamentales para cualquier proyecto de rehabilitación que busque ofrecer condiciones de vida dignas.

El nivel de protección ambiental actual, que busca preservar las características estéticas y compositivas externas del edificio, no encuentra justificación en la realidad física del mismo. Las inspecciones y fotografías actuales demuestran la ausencia de elementos de valor arquitectónico o histórico que ameriten su conservación. Los materiales y la construcción son de carácter sencillo y tradicional, sin ningún criterio compositivo que destaque o que aporte un valor añadido al patrimonio de Cañicosa.

La legislación urbanística de Castilla y León, en su Ley 5/1999, enfatiza la importancia de conservar y recuperar el patrimonio arquitectónico y los espacios urbanos relevantes. Sin embargo, mantener la actual configuración del edificio contradice estos principios, ya que impide mejorar las condiciones de habitabilidad y la rehabilitación de las construcciones, aspectos esenciales para el desarrollo y bienestar de la comunidad.

En particular, el artículo 37 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León establece que uno de los objetivos esenciales es favorecer la conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos y, en su apartado b), alude a la mejora de las condiciones de habitabilidad y a la rehabilitación de las construcciones. Preservar la volumetría del edificio, su altura y la ausencia de huecos en su única fachada, hace inviable el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, lo cual deja al edificio obsoleto y sin posibilidades de ser rehabilitado. Un antiguo edificio de uso agrario en el margen del entramado urbano, abandonado, no tiene interés público alguno ni mejora el entramado.

Por lo tanto, la protección del edificio no solo es inapropiada, sino que también obstaculiza su integración y funcionalidad dentro del contexto urbano actual. La modificación propuesta permitiría abordar estas incongruencias y favorecería una intervención que respete tanto el interés público como el desarrollo urbanístico sostenible. Por lo tanto, se hace imperativo reconsiderar la protección ambiental del edificio para permitir su rehabilitación y contribuir a la mejora del entorno urbano de Cañicosa, fomentando así un desarrollo que armonice con las necesidades y aspiraciones de sus habitantes.»

III.— TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

1.— De conformidad con lo señalado en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 11 de septiembre de 2025 acordó la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, con la mayoría exigida por el 47.2.11) del mismo texto legal.

2.— Se dio cumplimiento al preceptivo trámite de información pública, mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial de Castilla y León, en un diario de mayor difusión de la provincia y en la página web correspondiente, tal como establecen los artículos 154 y 432 RUCyL. Durante dicho periodo no fueron presentadas alegaciones.

3.– En cumplimiento de lo establecido en los artículos 52.4 LUCyL y 153 RUCyL y la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, constan en el expediente los siguientes informes:

- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, emitido el 29 de mayo de 2025, advirtiendo de la subsanación de ciertas cuestiones técnicas; y el emitido el 26 de agosto de 2025 ya en sentido favorable.
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, emitido el 11 de abril de 2025 indicando que no hay afección sobre el patrimonio cultural de Castilla y León.
- Diputación Provincial, emitido el 7 de mayo de 2025 por el Servicio de Infraestructuras y Obras, indicando que no afecta a ninguna carretera dependiente de la Diputación, y el 19 de mayo de 2025 por la Oficina Técnica, que considera que, con carácter orientativo, deberá procederse a la subsanación de las deficiencias señaladas. En este sentido consta informe de la arquitecta municipal verificando que se han corregido las deficiencias señaladas.
- Subdelegación del Gobierno. Mediante escrito de 28 de marzo de 2025 se informa al Ayuntamiento que ese Centro no dispone de medios técnicos ni humanos apropiados para poder emitir con las debidas garantías el informe solicitado.
- Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (Secretaría General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital), emitido el 3 de abril de 2025 en sentido favorable en relación con la adecuación a la normativa sectorial de telecomunicaciones.

4.– Finalizado el periodo de información pública, a la vista de los informes previos recibidos, la modificación puntual es aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento mediante acuerdo de fecha 16 de febrero de 2026, adoptado de conformidad con lo señalado en el artículo 22.2c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con la mayoría exigida por el 47.2.11) del mismo texto legal.

5.– Con fecha 23 de marzo de 2026 se recibe en el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital el expediente administrativo tramitado por el Ayuntamiento, junto con la documentación técnica en formato digital, solicitando su aprobación definitiva.

6.– Examinado el instrumento de planeamiento y el expediente administrativo, por parte del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital se remite al Ayuntamiento el 7 de abril de 2026 informe en el que se hacen constar las siguientes consideraciones:

- Deberá consultarse con la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio si es o no necesario tramitar el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental estratégica.

- El acuerdo de aprobación provisional deberá ser notificado a los órganos que emitieron informe, tal como exige el apartado 4 del artículo 159 RUCyL.
- En la documentación técnica remitida no consta la diligencia de la Secretaria del Ayuntamiento, acreditativa de que la misma se corresponde con la que fue aprobada provisionalmente el 16 de febrero de 2026.

7.– Con fecha 30 de julio de 2026 se recibe en el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital:

- La documentación técnica debidamente diligenciada.
- La Orden AGR/728/2026, de 23 de julio, por la que se formula el Informe Ambiental Estratégico de la modificación puntual, en el que se determina que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumpla lo indicado por la Confederación Hidrográfica del Duero, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de Evaluación Ambiental.
- Justificantes que acreditan la notificación del acuerdo de aprobación provisional a los órganos que emitieron informe.

8.– Con fecha 31 de agosto de 2026 el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital emite informe favorable a la aprobación definitiva.

Por lo que antecede, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en base a la competencia otorgada por el artículo 138.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 3.1 d) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, adopta por unanimidad, el siguiente

ACUERDO:

[1º.– Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Matabuena (Segovia), referida a la descatalogación de la protección ambiental del inmueble sito en la c/ Pozas n.º 14 de Cañicosa (ref. catastral 5309802VL3550N0001XB), promovida por Pablo García García y M.ª Teresa Royo Velasco.

2º.– Publicar el presente acuerdo y el instrumento de planeamiento urbanístico aprobado, en los términos establecidos en el artículo 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

3º.– Remitir al Ayuntamiento de Matabuena un ejemplar diligenciado del documento que se aprueba.

4º.– Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Matabuena, al promotor, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial de Segovia, al Registro de la Propiedad, y en su caso, a los alegantes durante el periodo de información pública, tal como establece el artículo 61.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.]

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su publicación de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 14.1, 46 de la citada Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Segovia, 10 de septiembre de 2026.

*La Secretaria de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo,*
Fdo.: MARÍA HERRERO SANZ

V.º B.º
*La Delegada Territorial
Presidenta de la Comisión,*
Fdo.: RAQUEL ALONSO PÉREZ

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES,
REFERIDA A LA DESCATALOGACIÓN DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
DEL INMUEBLE SITO EN LA C/ POZAS N.º 14 DE CAÑICOSA
(REF. CATASTRAL 5309802VL3550N0001XB)

MATABUENA
(SEGOVIA)

RELACIÓN DEL RESTO DE DOCUMENTOS QUE NO SE PUBLICAN

DI-PI.

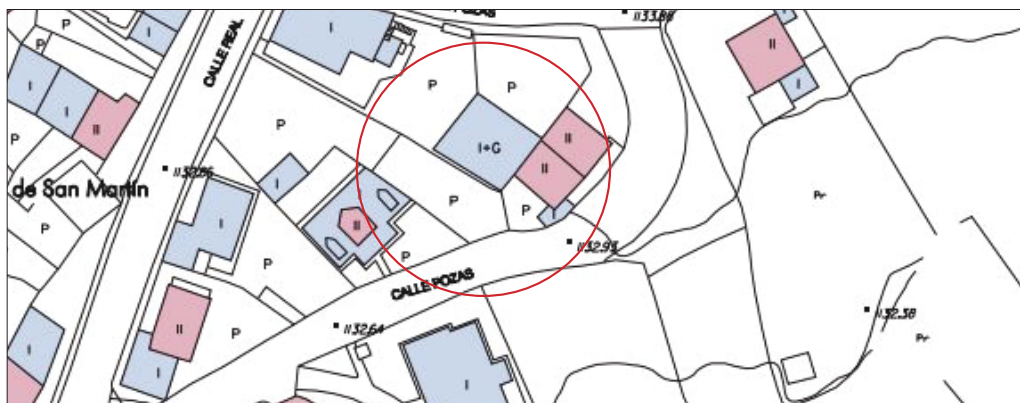
1. Plano de situación
2. Ficha catastral
3. Ficha n.º 46 del Catálogo (vigente)
4. Planos de las NUM vigentes:
 - PI-05_Alturas de la edificación
 - PI-06_Elementos de interés
 - PO-02-2_Clasificación, Calificación, Gestión y Protecciones. Núcleo Cañicosa
5. Reportaje fotográfico

DN-PO.

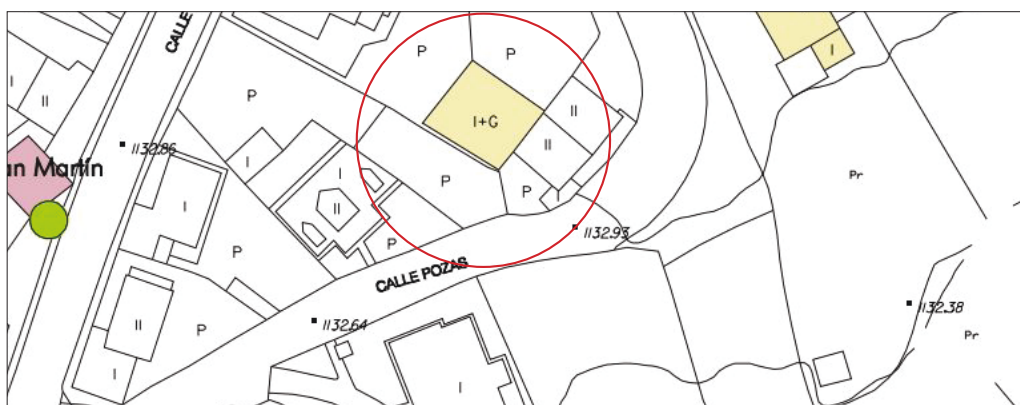
1. Planos de las NUM modificados:
 - PI-05_Alturas de la edificación
 - PI-06_Elementos de interés
 - PO-02-2_Clasificación, Calificación, Gestión y Protecciones. Núcleo Cañicosa
2. Ficha n.º 46 del Catálogo (anulada)

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia en sesión de fecha 8 de septiembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión

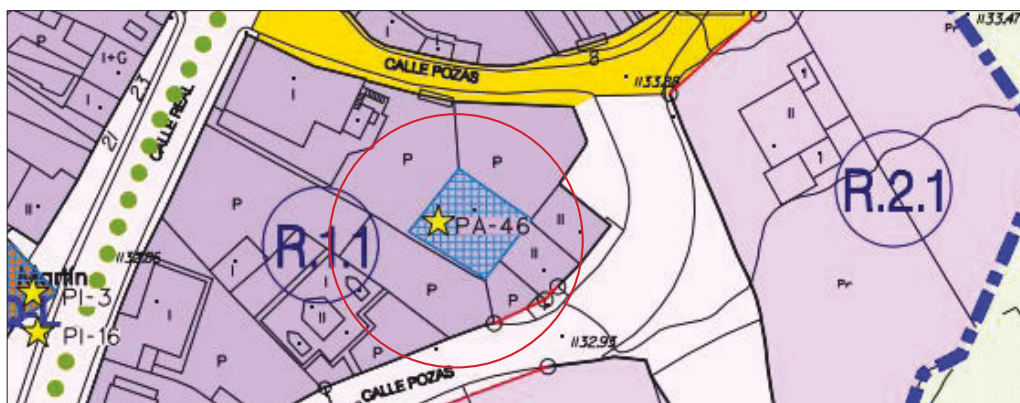
El nº de Referencia Catastral es 5309802VL3550N0001XB. Se muestran su respectiva ficha catastral, su figuración en los planos mencionados y la ficha nº 46 del Catálogo de Elementos Protegidos.



Plano PI-05



Plano PI-06



PO-02-2

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia en sesión de fecha 8 de septiembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaría de la Comisión

71

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA N°
MATABUENA				46
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Edificación Auxiliar	Cañicosa	Calle Pozas, 14	53098-02	

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
ANTIGÜEDAD	
Nº PLANTAS	120 m²
SUP. PLANTA	1
TIPOLOGÍA	Edificación civil
USO	Agrario
MATERIAL FACHADA	Mampostería
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva
Nº FALDONES	2
OBSERVACIONES	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	Portón
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	

PLANO DE SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia en sesión de fecha 8 de septiembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión

72

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 46
MATABUENA				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Edificación Auxiliar</i>	Cañicosa	Calle Pozas, 14	53098-02	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia en sesión de fecha 8 de septiembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaría de la Comisión

2. Marco Normativo y antecedentes

2.1. Normativa aplicable

El alcance y contenido documental de la presente Modificación Puntual queda determinado por lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León:

“Artículo 169. Modificaciones.

1. Los cambios que se introduzcan en los instrumentos de planeamiento general se consideran como modificación de dichos instrumentos, salvo cuando impliquen su revisión o cuando se realicen por otros instrumentos habilitados para ello.
2. Los cambios que se introduzcan en los instrumentos de planeamiento de desarrollo se consideran como modificación de dichos instrumentos, salvo cuando se realicen por otros instrumentos habilitados para ello.
3. Las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico deben:
 - a) Limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de entre las previstas en este Reglamento para el instrumento modificado.
 - b) Contener los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones y en especial los cambios que se introduzcan en las determinaciones vigentes, incluyendo al menos un documento independiente denominado Memoria vinculante donde se expresen y justifiquen dichos cambios, y que haga referencia a los siguientes aspectos:
 - 1.º La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público.
 - 2.º La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.
 - 3.º El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente.
 4. La aprobación de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico debe ajustarse al procedimiento establecido para la aprobación de los instrumentos que se modifican, con las excepciones señaladas en los artículos siguientes.”

2.1.1. Normativa de ámbito estatal

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo.
- R.D.1093/1997, de 4 de julio, sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
- Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los Castillos Españoles.
- Decreto 571/63, de 14 de marzo de 1963, sobre protección de escudos, emblemas, cruces de término y otras piezas similares.
- Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, (BOE de 29 de junio), su desarrollo en el Decreto 111/1986, de 10 de enero y el Reglamento de dicha Ley 620/1987, de 10 de abril (BOE de 13 de mayo)

2.1.2. Normativa de ámbito autonómico

- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, modificada por

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia en sesión de fecha 8 de septiembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaría de la Comisión

Ley 13/2003, de 23 de diciembre, 9/2004, de 28 de diciembre, 13/2005, de 27 de diciembre, 14/2006, de 4 de diciembre, 3/2010, de 26 de marzo, 1/2013, de 28 de febrero y 7/2013, de 23 de septiembre y 7/2014, de 12 de septiembre.

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por Leyes 10/2002, de 10 de julio, 21/2002, de 27 de diciembre, 13/2003, de 23 de diciembre, 13/2005, de 27 de diciembre, 9/2007, de 27 de diciembre, 4/2008, de 15 de septiembre, 17/2008, de 23 de diciembre, 9/2010, de 30 de agosto, 19/2010, de 22 de diciembre, 1/2012, de 28 de febrero, 7/2014, de 12 de septiembre, 8/2014, de 14 de diciembre, 4/2015, de 24 de marzo, y 2/2017, de 4 de julio.

- Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado por Decretos 99/2005, de 22 de diciembre, 68/2006, de 5 de octubre, 6/2008, de 24 de enero, 45/2009, de 9 de julio, 10/2013, de 7 de marzo, 24/2013, de 27 de junio, Ley 11/2013, de 23 de diciembre, Decreto 32/2014, de 24 de julio, y Decreto 6/2016, de 3 de marzo.

- Orden FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 2/2006, sobre normalización de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico (ITPLAN).

- Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

- Ley 12/2002, de 11 julio 2002, del Patrimonio Cultural de Castilla y León y Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

- Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

- Ley 3/1998 de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León, y Decreto 217/2001 de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León.

- Decreto 29/1984 de 2 de agosto, por el que se ponen bajo la protección de la Comunidad Autónoma de C y L los “hórreos” y “pallozas” existentes en su ámbito territorial.

- Orden de 14 de octubre de 1986 de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de C y L, por la que se dictan las instrucciones para el funcionamiento administrativo de las Comisiones Territoriales de Patrimonio Cultural.

- Artículo 2º del Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en materia de Patrimonio Histórico en la Comunidad de Castilla y León.

- Acuerdo 37/2005, de 31 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan PAHÍS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León

- Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

1.2.1.3. Normativa de ámbito local

- Normas Urbanísticas de Matabuena

2.2. Antecedentes normativos

En fecha de 28 de marzo de 2012 se publicó en el BOCYL nº 61 el ACUERDO de 11 de octubre de 2011, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia, por la que se aprueba definitivamente las Normas Urbanísticas Municipales de Matabuena (Segovia), promovidas por el Ayuntamiento. Expte.: NUM-SG-006/09 (AD), que contiene el Catálogo de Elementos Protegidos de todos aquellos “*bienes incluidos que, por sus valores arquitectónicos, urbanísticos, artísticos, culturales, ambientales, o paisajísticos sean susceptibles de ser considerados como bienes catalogados, en arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 de la LUCyL y en los artículos 49 y 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.*”

El Catálogo de Elementos Protegidos define tres niveles de protección: Integral, estructural y ambiental, definiendo este último como “*Grado de protección que afecta, no tanto al inmueble en sí mismo sino a su recuerdo histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo*”.

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia en sesión de fecha 8 de septiembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión

En el Catálogo de Elementos Protegidos se encuentra la ficha nº 46, Edificación Auxiliar Calle Pozas 14, Cañicosa, con grado de protección ambiental.

2.3. Antecedentes del inmueble

El inmueble de la Calle Pozas nº 14 en Cañicosa, fue catalogado en 2011 bajo el grado de protección ambiental según la ficha nº 46 del Catálogo de Elementos protegidos, que se define como un grado que “afecta, no tanto al inmueble en sí mismo sino a su recuerdo histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo”. Sin embargo, esta descripción parece no corresponder con la realidad del edificio. La construcción agrícola de mampostería de piedra, con su estructura funcional bajo una cubierta a dos aguas y dos plantas interiores, no refleja un valor histórico o cultural significativo que justifique su protección. Las fachadas medianeras y la principal, la única que se abre al patio de acceso y que cuenta con, un portón de uso ganadero y dos pequeños huecos, así como su simple cubierta a dos aguas, son característicos de la arquitectura rural común y no poseen elementos distintivos que resalten su importancia en el patrimonio cultural colectivo.

La falta de elementos ornamentales, blasones o cualquier distintivo de valor artístico o histórico, y la ausencia de documentación detallada sobre su antigüedad o importancia histórica, restan mérito a su preservación dentro del patrimonio local. Además, la obsolescencia del edificio debido a su configuración arquitectónica y su incapacidad para adaptarse a nuevos usos o cumplir con los estándares contemporáneos de habitabilidad y técnicos, reflejan su desfase y limitan su potencial de contribución al tejido urbano actual.

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia en sesión de fecha 8 de septiembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaría de la Comisión

DI-IA. Informe Ambiental

De conformidad con lo establecido en el artículo 50.2 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y en el artículo 157.1 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004), la presente Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Matabuena tiene por objeto la descatalogación de un único inmueble (ficha nº 46 del Catálogo), sin alteración alguna de la clasificación o calificación del suelo, ni modificación de parámetros de edificabilidad, densidad, redes, usos globales ni modelo territorial.

La actuación afecta exclusivamente al régimen de protección patrimonial del inmueble, careciendo por tanto de repercusión directa sobre el medio ambiente, los recursos naturales o la ordenación estructural del territorio. En consecuencia, no se prevé afección ambiental significativa ni concurren los supuestos de evaluación ambiental estratégica, ni ordinaria ni simplificada.

No obstante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 157.1 del Reglamento de Urbanismo, corresponderá al Ayuntamiento de Matabuena, como promotor del procedimiento de aprobación, consultar a la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a fin de que dicho órgano determine formalmente si procede o no iniciar el trámite ambiental correspondiente.-

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia en sesión de fecha 8 de septiembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaría de la Comisión

DN-MV. Memoria vinculante

1. Objeto de la modificación

Se adjunta como Documento nº1, la Ficha nº 46 Edificación Auxiliar Calle Pozas 14, Cañicosa anulada, así como los planos PI-05 de Alturas de la Edificación, PI-06 de Elementos de Interés y PO-02-2 de Clasificación, Calificación, Gestión y Protecciones, modificados, en los que no aparece ya dicha protección.

2. Justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando el interés público

La reconsideración de la protección ambiental del inmueble en cuestión, situado en el corazón de Cañicosa, se justifica plenamente al examinar su estado actual deteriorado y su papel dentro del tejido urbano. Este inmueble, que en sus orígenes desempeñaba un papel crucial en la economía agraria local, ha quedado relegado al olvido, y su configuración arquitectónica ha quedado obsoleta frente a los estándares contemporáneos de habitabilidad y técnicos. Esta obsolescencia se manifiesta en su incapacidad para adaptarse a nuevos usos que podrían beneficiar al conjunto de la comunidad.

La ausencia de datos concretos sobre la antigüedad del edificio en los registros municipales y en el Archivo Histórico, sumado a las alteraciones visibles en el aparejo de la fachada, restan valor histórico y autenticidad al inmueble, cuestionando su relevancia dentro del patrimonio local.

La protección de la volumetría y la cubierta del edificio resulta incongruente con el entorno arquitectónico circundante de Cañicosa, caracterizado por edificaciones de mayor altura y composiciones de cubierta más complejas que reflejan una evolución en el diseño urbano. La documentación existente contiene errores significativos, como la inexactitud en el número de plantas y la superficie construida total, lo que pone en duda la validez de la ficha actual del inmueble. Las fotos y la medición topográfica revelan que el edificio no consta de una única planta de 120 m², sino de dos plantas (de 125 y de 86 m² respectivamente), ambas con una altura libre de solo 2 metros, lo cual es insuficiente según la normativa de habitabilidad vigente, incluso para espacios de carácter menor. Además, la única fachada abierta al patio de acceso no permite una adecuada iluminación ni ventilación, aspectos fundamentales para cualquier proyecto de rehabilitación que busque ofrecer condiciones de vida dignas.

El nivel de protección ambiental actual, que busca preservar las características estéticas y compositivas externas del edificio, no encuentra justificación en la realidad física del mismo. Las inspecciones y fotografías actuales demuestran la ausencia de elementos de valor arquitectónico o histórico que ameriten su conservación. Los materiales y la construcción son de carácter sencillo y tradicional, sin ningún criterio compositivo que destaque o que aporte un valor añadido al patrimonio de Cañicosa.

La legislación urbanística de Castilla y León, en su Ley 5/1999, enfatiza la importancia de conservar y recuperar el patrimonio arquitectónico y los espacios urbanos relevantes. Sin embargo, mantener la actual configuración del edificio contradice estos principios, ya que impide mejorar las condiciones de habitabilidad y la rehabilitación de las construcciones, aspectos esenciales para el desarrollo y bienestar de la comunidad.

En particular, el artículo 37 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León establece que uno de los objetivos esenciales es favorecer la conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos y, en su apartado b, alude a la mejora de las condiciones de habitabilidad y a la rehabilitación de las construcciones. Preservar la volumetría del edificio, su altura y la ausencia de huecos en su única fachada, hace inviable el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, lo cual deja al edificio obsoleto y sin posibilidades de ser rehabilitado. Un antiguo edificio de uso agrario en el margen del entramado urbano, abandonado, no tiene interés público alguno ni mejora el entramado.

Por lo tanto, la protección del edificio no solo es inapropiada, sino que también obstaculiza su integración y funcio-

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia en sesión de fecha 8 de septiembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaría de la Comisión

alidad dentro del contexto urbano actual. La modificación propuesta permitiría abordar estas incongruencias y favorecería una intervención que respete tanto el interés público como el desarrollo urbanístico sostenible. Por lo tanto, se hace imperativo reconsiderar la protección ambiental del edificio para permitir su rehabilitación y contribuir a la mejora del entorno urbano de Cañicosa, fomentando así un desarrollo que armonice con las necesidades y aspiraciones de sus habitantes.

3. Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto

La presente modificación puntual afecta exclusivamente a la ficha nº 46 del Catálogo de Bienes Protegidos incluido en las Normas Urbanísticas Municipales de Matabuena, aprobadas definitivamente el 11 de octubre de 2011. En dicha ficha, el inmueble situado en la Calle Pozas nº 14 (entidad de Cañicosa) aparece clasificado con grado de protección ambiental, lo que condiciona su intervención arquitectónica y su régimen urbanístico. La modificación propuesta consiste en la descatalogación del inmueble, eliminando la ficha nº 46 del Catálogo. No se modifica ningún otro parámetro urbanístico ni se altera la clasificación ni la calificación del suelo, ni el uso, ni la edificabilidad. La normativa aplicable pasará a ser la general para el Suelo Urbano Consolidado del municipio.

4. Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial y la ordenación

La iniciativa de modificación presentada en este documento no representa una variación significativa en la configuración general del territorio de Cañicosa, ya que se enfoca únicamente en una propiedad de escala reducida. La modificación específica del Catálogo de Elementos Protegidos y de la ficha nº 46 para la reevaluación del estatus de protección ambiental del edificio en cuestión no introduce riesgos o peligros adicionales para el municipio.

Considerando la magnitud limitada de la modificación y su localización dentro del área urbana consolidada de Cañicosa, no se precisan medidas especiales aparte de las ya previstas en las Normas Urbanísticas actuales para la comunidad. Dichas medidas son adecuadas para evitar riesgos a las personas y asegurar la seguridad en el contexto urbano.

En cuanto al posible impacto en las redes públicas de comunicaciones electrónicas, la propuesta de modificación no tiene consecuencias sobre estas, dado que no contempla la realización de obras en espacios públicos. Las intervenciones planeadas se circunscriben al interior de la parcela y no generarán interferencias con el funcionamiento de las mencionadas redes.

La modificación en proceso no implica un aumento en las condiciones de altura máxima permitidas por las Normas Urbanísticas de Matabuena, aspecto relevante en términos de servidumbres aeronáuticas. La modificación propuesta para el edificio en Cañicosa ha sido concebida respetando la estructura general del territorio municipal y está en consonancia con los objetivos y directrices de las Normas Urbanísticas de 2011. Esta modificación no conlleva un cambio en la clasificación del suelo, manteniendo así la coherencia con la planificación territorial preexistente.

Es crucial subrayar que la modificación no afecta la calificación de terrenos asignados a sistemas generales, ni altera su delimitación, adquisición o asignación. Tampoco impacta en suelo urbano no consolidado ni urbanizable, eliminando la necesidad de justificar requisitos vinculados a estas categorías de suelo. Adicionalmente, la modificación no modifica la normativa pertinente al suelo urbanizable.

Respecto al suelo rústico, la modificación tampoco incide en su normativa, garantizando la preservación de las características y limitaciones específicas de estas zonas. Esto contribuye a una integración más armónica del inmueble en el tejido urbano y responde a las necesidades de desarrollo y expansión de Cañicosa, sin comprometer la seguridad, estética o funcionalidad del entorno.

En conclusión, la modificación propuesta constituye una acción puntual y medida que se integra de forma armónica con la planificación urbana de Cañicosa y cumple con todas las disposiciones legales y técnicas aplicables, promoviendo el desarrollo sostenible y la mejora del entorno urbano. La modificación planteada para el edificio de Cañicosa es una acción específica que no altera la planificación territorial general y se ajusta a las normativas y planes de protección vigentes, sin generar impactos adversos en el entorno urbano o en las infraestructuras de la localidad.

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia en sesión de fecha 8 de septiembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión

Como se ha descrito, esta modificación no contempla aumento alguno de edificabilidad, no siendo necesaria la justificación del mantenimiento de los estándares urbanísticos.⁵

5. Afección sobre los riesgos naturales y tecnológicos

El ámbito afectado por la modificación se localiza en una zona consolidada del núcleo de Cañicosa, sin constancia de riesgos naturales activos (inundaciones, incendios forestales, movimientos de ladera, etc.) ni de riesgos tecnológicos o industriales. No existen planes territoriales sectoriales ni informes de Protección Civil que afecten a esta zona, por lo que se considera que la modificación carece de afección en este ámbito.

6. Afección sobre el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas

La modificación planteada no afecta al despliegue, implantación ni planificación de redes públicas de comunicaciones electrónicas, ni altera la infraestructura existente o prevista en el viario público o edificación colindante. En consecuencia, se considera que no existe afección relevante en este ámbito.

7. Afección sobre el patrimonio arqueológico

La parcela afectada por la presente modificación no se encuentra incluida en el Inventario Arqueológico de Castilla y León, ni forma parte de ningún entorno de protección de yacimiento conocido. No obstante, y dado que se prevé movimiento de tierras derivado de la futura ejecución de obras sobre el inmueble, se hace constar lo siguiente: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 50.2 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y en el artículo 6.5 del Decreto 37/2007, cualquier hallazgo casual durante la fase de obra deberá ser comunicado a la Dirección General de Patrimonio Cultural, cesando cautelarmente los trabajos en el área afectada hasta la emisión del informe correspondiente. A los efectos del planeamiento, no se considera que esta modificación puntual implique una afección directa sobre patrimonio arqueológico catalogado, sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse en fase de ejecución material.

8. Afección sobre la Ley 5/2009, de Ruido de Castilla y León

La descatalogación del inmueble no modifica los usos del suelo, ni introduce actividades susceptibles de generar contaminación acústica. No se introducen cambios en la intensidad edificatoria ni en los usos previstos, por lo que la modificación no implica alteración del Mapa de Ruido ni se prevé afección a las condiciones acústicas establecidas en la Ley 5/2009, de Ruido de Castilla y León.

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia en sesión de fecha 8 de septiembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión

9. Resumen ejecutivo

La modificación urbanística propuesta para el Catálogo de Elementos protegidos y su ficha nº46 se centra en la reevaluación de la protección ambiental de un edificio específico, sin implicar cambios significativos en la configuración general del territorio. La iniciativa busca eliminar la protección ambiental del inmueble situado en el solar número 14 de la calle Pozas de Cañicosa, permitiendo así su adaptación a las necesidades actuales sin contravenir la normativa urbanística existente.

La aprobación inicial de esta modificación conllevará la suspensión temporal del otorgamiento de licencias para la finca afectada, comenzando al día siguiente de su publicación oficial y manteniéndose hasta la entrada en vigor del nuevo planeamiento o por un periodo máximo de dos años. Esta suspensión no afectará a las solicitudes en conformidad con el régimen urbanístico actual y las futuras determinaciones planeadas, tal y como establece el artº 156 del RUCyL, asegurando así la continuidad de las actividades urbanas que se alineen con ambos marcos regulatorios.

La modificación que se propone no supone una alteración de los criterios, objetivos y soluciones generales de planeamiento vigente, por lo que se puede afirmar que se trata de única y exclusivamente de una modificación (adecuación al hecho existente) y por tanto no procede la revisión de las Normas Urbanísticas, a tenor de lo indicado en el artículo 168 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia en sesión de fecha 8 de septiembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaría de la Comisión

DN-NU. Normativa Urbanística

1. Normativa actual aplicable

En la actualidad, el inmueble situado en la Calle Pozas nº 14 (Cañicosa) está incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Urbanísticas Municipales de Matabuena, conforme a la Ficha nº 46, con grado de protección ambiental. Este régimen implica limitaciones específicas en materia de conservación de la volumetría, composición de fachada y elementos arquitectónicos relevantes, según lo establecido en el Catálogo y en la normativa municipal sobre edificaciones protegidas.

2. Normativa aplicable tras la modificación

Una vez aprobada la modificación puntual y eliminada la ficha nº 46 del Catálogo, el inmueble quedará sujeto a la normativa general del Suelo Urbano Consolidado residencial de la entidad de Cañicosa, según las determinaciones del Título IV de las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente en 2011. En consecuencia, las actuaciones sobre el inmueble se regirán por los parámetros generales de edificabilidad, ocupación, alineación, altura y uso establecidos para dicha clase de suelo, sin condicionantes adicionales derivados del régimen de protección patrimonial.